

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

1^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 671

20 de junio de 2025

Presentado por el señor *Sánchez Álvarez*

Coautores el señor Colón La Santa; la señora Pérez Soto; el señor Reyes Berríos, la señora Román Rodríguez y el señor Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 30 de la Ley 59-2022, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico”, a los fines de incluir al oficial plomero como persona debidamente autorizada por Ley, junto al maestro plomero, para expedir certificaciones sobre instalaciones y/o reinstalaciones comerciales, industriales y/o residenciales de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías que se presenten exclusivamente en el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, enmendada, conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) está facultado en Ley para regular y fiscalizar las Industrias del Gas Licuado de Petróleo. A esos efectos, el Reglamento Núm. 9358 “Códigos de Reglamentos del NTSP” del 7 de febrero de 2022 y el Reglamento Núm. 7160 de 6 de junio de 2006, conocido como “Reglamento Para La Industria Del Gas Licuado De Petróleo, Gas Natural y Otros Productos Peligrosos Conducido Por Tuberías”, reglamentan la prestación de los servicios en Puerto Rico por parte de las empresas de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías, así como los requisitos para la

concesión de las autorizaciones y licencias a dichas empresas, sus operadores, todos ellos bajo la jurisdicción del NTSP.

De otra parte, la Ley 18-2022, según enmendada, conocida como la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en Puerto Rico”, especifica que la venta de gas licuado en Puerto Rico se llevará a cabo de conformidad a la capacidad de cada cilindro de gas licuado, sujeto a sus tolerancias y variaciones permisibles.

Por último, la Ley Núm. 59-2022, “Ley de la Junta Examinadora y del Colegio de Plomeros”, establece en su Artículo 30 que el NTSP le exigirá a toda empresa de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías, la certificación de instalación y/o reinstalación firmada por el maestro plomero que hizo o inspeccionó la labor en instalaciones comerciales, industriales y residenciales, antes de otorgar el permiso de uso en cumplimiento con la Ley vigente. Por tal motivo, conforme lo establece la Ley, toda instalación y/o reinstalación comercial, industrial y/o residencial de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías tiene que estar certificada por un maestro plomero.

El 6 de junio de 2025 el presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico (CMOPPR), José H. López Suárez, advirtió en los medios de prensa de Puerto Rico sobre la crisis existente en el sector de la plomería por la alta demanda de trabajo en áreas comerciales, residenciales e industriales, destacando que en todo el país hay solo 967 plomeros certificados, y que, de esos, 600 tienen más de 60 años.

El Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos posee la jurisdicción primaria y la autoridad legal, conferida por la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, para reglamentar, fiscalizar y autorizar a las empresas de gas licuado de petróleo y gas natural. Para ejercer esta función, el NTSP cuenta con el Reglamento 7160, cuyo propósito expreso es atemperar las disposiciones locales a las exigencias de los estatutos y reglamentos federales aplicables a la industria del gas, garantizando así el cumplimiento con estrictas normas de seguridad, nueva tecnología y los estándares de agencias, como

el Departamento de Transportación de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) y la National Fire Protection Association (NFPA). Dentro de este robusto andamiaje regulatorio, el NTSP ha creado figuras altamente especializadas para la supervisión de estos sistemas. Específicamente, mediante el Código de Reglamentos del NTSP, Reglamento Núm. 9358 del 7 de febrero de 2022, se enmendó el Artículo 5 del Reglamento 7160 para integrar formalmente las figuras del "Inspector de Franquicias de Gas" y el "Técnico de Gas". Para que un individuo sea autorizado como Técnico de Gas el NTSP le exige evidencia rigurosa de haber aprobado cursos y certificaciones para el manejo de materiales peligrosos en estricto cumplimiento con agencias federales, incluyendo el DOT, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). A estos Técnicos de Gas el NTSP ya les reconoce la potestad en ley para evaluar y certificar sistemas complejos. De hecho, son ellos quienes expiden el "Certificado de Inspección" para las Instalaciones Comerciales, acreditando que la instalación fue construida conforme a las normas estatales y federales, que aprobó las pruebas de presión y que se encuentra en condiciones de operación segura sin exponer la vida o seguridad del público.

Sin embargo, a pesar de que el NTSP cuenta con la potestad de aprobar las certificaciones de las instalaciones de gas, el Artículo 30 de la Ley 59-2022 impone una barrera redundante al exigir que toda certificación de instalación o reinstalación de plomería y sistemas de gases sea firmada estrictamente por un maestro plomero antes de que se pueda expedir un permiso de uso. Esta limitación estatutaria centraliza las certificaciones en un grupo cada vez más reducido de profesionales, ignorando que los sistemas de gas ya están sujetos a la estricta regulación y supervisión especializada del NTSP.

Para resolver este desfase y armonizar nuestro estado de derecho, esta Asamblea Legislativa considera impostergable la enmienda a los Artículos 2 y 30 de la Ley 59-2022. Al incluir y facultar al oficial plomero para que también pueda inspeccionar y emitir certificaciones de los sistemas de gases radicados ante el NTSP, se atiende

adecuadamente la escasez de maestros plomeros disponibles, manteniendo intacta la seguridad, pues dichas instalaciones continúan plenamente cobijadas bajo las pruebas de presión, la supervisión del NTSP y el estricto cumplimiento federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el inciso (m) del Artículo 2 de la Ley 59-2022, conocida
2 como “Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio
3 de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

4 “Artículo 2.- Definiciones.

5 ...

6 (m) Oficial plomero – Persona autorizada por la Junta Examinadora de Maestros y
7 Oficiales Plomeros de Puerto Rico a ejercer la profesión de plomero y certificar o
8 recertificar sistemas de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos
9 peligrosos conducidos por tuberías que se presenten para la autorización del
10 Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos o su agencia sucesora.

11 ...”

12 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 30 de la Ley 59-2022, conocida como “Ley de la
13 Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y del Colegio de Maestros y
14 Oficiales Plomeros de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

15 “Artículo 30.- Certificación de instalación y reinstalación. Sello.

16 La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Transporte y
17 Otros Servicios Públicos, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, la Oficina de
18 Gerencia de Permisos, cualquier otra agencia concernida y los municipios exigirán una

1 certificación de instalación o de re-instalación firmada por el maestro plomero que
2 hizo o inspeccionó la labor antes de expedir el correspondiente permiso de uso
3 autorizando la conexión a los sistemas de la Autoridad de Acueductos y
4 Alcantarillados y concesionarios del Negociado de Transporte y Otros Servicios
5 Públicos. La firma del maestro plomero significa que este certifica bajo pena de
6 perjurio la veracidad y corrección de toda la información contenida en la certificación.
7 Todo maestro plomero adherirá y cancelará un sello del Colegio de Maestros y
8 Oficiales Plomeros de Puerto Rico a la certificación de instalación o de re-instalación
9 de plomería, sistemas contra incendios, sistemas de gases y sistemas de riego que sean
10 radicados ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de
11 Transporte y Otros Servicios Públicos, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, la
12 Oficina de Gerencia de Permisos, cualquier otra agencia concernida y los municipios.
13 Se autoriza a que el oficial plomero pueda certificar en los casos de sistemas de gas
14 licuado de petróleo, gas natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías
15 que sean presentados en el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos o su
16 agencia sucesora. Todo oficial plomero adherirá y cancelará un sello del Colegio de
17 Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico a la certificación de instalación o de re-
18 instalación de sistemas de gas licuado de petróleo, gas natural y otros productos
19 peligrosos conducidos por tuberías que sean presentados en el Negociado de
20 Transporte y Otros Servicios Públicos o su agencia sucesora.

21 ...”

22 Sección 3.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra

1 disposición de ley o reglamento que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

2 Sección 4.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional
3 por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el
4 resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen
5 judicial.

6 Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.